

1520540-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... entraram na loja; que, no momento do roubo, não percebeu que uma pessoa era mulher por estar de capuz; que a acusada ficou mais quieta no momento do roubo, na porta; que quem pegou as coisas foi o acusado; que a mulher não falou com ele na hora do roubo, ficou longe; que só reconheceu pela roupa os acusados; que os acusados usaram touca de motoqueiro; que, no local, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520540-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520540-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243272/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 27234632 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2243272 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Vistos.

LINDA CHAYENE DA SILVA FELICIO e LUCAS DA SILVA SANTOS AGUIAR, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de setembro de 2022, por volta de 02h30min, na Avenida Fiorelli Peccicacco, 1243, Perus nesta cidade e comarca, LINDA, qualificada a fls. 19, e LUCAS, qualificado a fls. 28, e terceiro indivíduo não identificado, de alcunha de "bicho", previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça empreendida pela simulação do emprego de arma de fogo, 488 maços de cigarros de marcas diversas, globalmente avaliados em R\$ R\$5.734,00, 03 barras de chocolates, avaliados em R\$27,00 e uma garrafa de 1L bebida alcoólica, aguardente, avaliada em R\$10,00, bem como o valor de R\$312,00 em espécie, fls. 14/45, de

propriedade do estabelecimento Posto Novo Perus, representado por Sérgio Jose de Alencar. Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, os denunciados e um terceiro comparsa, se ajustaram com vias a praticarem um roubo no estabelecimento supra. Assim foi que, trajando agasalho com capuz, os roubadores ingressaram na loja de conveniência do referido Posto e, simulando o porte de arma de fogo, surpreenderam o frentista Sérgio José de Alencar, funcionário do estabelecimento, anunciando o assalto. Ato contínuo, o trio apanhou cigarros, chocolates e bebida alcoólica da loja, nas quantidades alhures elencadas, bem como o dinheiro do caixa, subtraindo-os, e evadindo-se a seguir. Ocorre que o frentista saiu em perseguição aos assaltantes, o que chamou a atenção de populares não identificados, que interceptaram e detiveram LINDA na Rua Santina, em frente ao numeral 45, ao lado do aludido posto de combustíveis, enquanto ela tentava se evadir a bordo da motocicleta Honda/CG de placa GGV0H57. Acionada, a polícia rapidamente chegou ao local e deteve LUCAS na mesma Rua Santina, porém, na altura do numeral 60, quando ele intentava se ocultar debaixo de um automóvel estacionado na via pública, encontrando em sua posse, o valor de R\$ 312,00 subtraídos, bem como uma machadinha. Na fuga, os assaltantes dispensaram na entrada do posto de gasolina uma bag e duas mochilas, contendo os 488 maços de cigarros, os 03 chocolates e 01 garrafa de cachaça, subtraídos, que foram recuperados pela polícia. Já o terceiro roubador, "bicho", logrou êxito na fuga. Nesse contexto, os denunciados, que informalmente confessaram os fatos, foram conduzidos à sede policial, onde ratificaram a confissão (fls. 10/11). Presente na delegacia, a vítima frentista efetuou o reconhecimento pessoal dos acusados, que restou positivo (fls. 16). Recebida a denúncia em 21 de setembro de 2022 (fls. 105/106), os acusados foram citados para oferecer resposta à acusação (fls. 116 e 117), as quais foram apresentadas às fls. 123 e 125/127.

Prosseguiu a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fl. 129).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante do estabelecimento vítima e duas testemunhas comuns, bem como interrogados os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

A defesa da acusada Linda, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

Em memoriais (fls. 170/181), a defesa do acusado Lucas pugnou pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de furto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo questões preliminares a serem resolvidas, tampouco nulidades a serem declaradas, passo ao exame do mérito.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 05, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e auto de entrega e avaliação de fls. 18/19.

A autoria delitiva foi comprovada pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 20 e pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão dos acusados.

Em audiência, o representante da vítima Sérgio José de Alencar, ao fazer o reconhecimento, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal, declarou dúvida entre a acusada Linda e outra figurante, bastante parecida, e, sem certeza, reconheceu o acusado Lucas. Afirmou que estava na loja de conveniência; que indivíduos o renderam, pegaram dinheiro e mercadorias; que saíram correndo; que pessoas saíram correndo atrás dele e conseguiram pegar as mercadorias; que correu também e conseguiu pegar os bens subtraídos; que entraram três pessoas na loja de conveniência; que eles entraram e disseram que só queriam coisas do posto; que pegaram dinheiro do caixa, cigarros e bebida; que, em seguida, eles foram embora; que fizeram sinal de que estavam armados; que pegaram dinheiro do posto que estava com ele; que pegaram muitos cigarros; que, quando os indivíduos saíram, renderam um cliente que estava abastecendo; que, quando chegou ao local da abordagem, havia um

casal; que reconheceu os acusados pela roupa, porque eles estavam de capuz na hora do roubo; que o dinheiro estava com um deles; que entre o anúncio do roubo na loja até a prisão do acusados foi muito rápido, porque a polícia estava próxima; que o local da abordagem do acusados é muito próximo ao posto; que não teve dúvidas quanto aos acusados, porque estavam com os bens subtraídos; que os acusados usaram duas bolsas de motoqueiro para colocar os cigarros; que, na hora da abordagem, pegou as mochilas com os cigarros; que três pessoas entraram na loja; que, no momento do roubo, não percebeu que uma pessoa era mulher por estar de capuz; que a acusada ficou mais quieta no momento do roubo, na porta; que quem pegou as coisas foi o acusado; que a mulher não falou com ele na hora do roubo, ficou longe; que só reconheceu pela roupa os acusados; que os acusados usaram touca de motoqueiro; que, no local, há câmeras de monitoramento, mas elas não estavam funcionando na data dos fatos; que, na delegacia, foi feito o reconhecimento pessoal e outras pessoas foram colocadas ao lado dos acusados; que, no momento da abordagem, tiraram as toucas dos acusados; que, no momento da ação, acredita que só o acusado estava alterado, os demais não; que se os acusados não tivessem tirado o capuz, não teria como reconhecer, porque só dava para ver os olhos.

A testemunha Anderson Narcizo Bezerra da Silva, policial militar, relatou que houve uma ligação anônima informando o roubo; que foram ao local e, quando chegaram à rua paralela ao posto, havia uma pessoa do sexo feminino detida por populares; que os populares disseram que outros três haviam fugido; que em uma ruela a parte masculina foi encontrada debaixo do carro com uma machadinha e dinheiro subtraído do posto de gasolina; que receberam notícia de roubo em andamento; que, quando chegaram ao local, a vítima estava na esquina do posto, com uma mochila com diversos maços de cigarro; que os bens foram abandonados na via pública durante a fuga; que a acusada disse que pegou uma moto preta emprestada, fizeram uso de entorpecentes; que uma terceira pessoa não foi localizada; que ambos os acusados confessaram o roubo; que o acusado estava cerca de 100 metros do posto de gasolina; que a vítima reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas; que a vítima foi o frentista; que os bens subtraídos foram todos encontrados; que a machadinha estava debaixo do carro perto do acusado; que foi à loja de conveniência e não se recorda se havia câmeras de segurança; que o acusado, na hora da abordagem, não resistiu; que quem deteve a acusada foram populares, quando ela ia fugir de motocicleta.

A testemunha Everton Pereira da Silva, também policial militar, relatou que receberam denúncia na base da companhia de um roubo em um estabelecimento comercial; que foram ao local e era um posto de gasolina; que colheram características dos indivíduos; que fizeram um cerco e incursões nas imediações; que, em uma rua, embaixo do veículo localizaram o acusado Lucas; que com ele havia uma machadinha e 312 reais; que mais a frente detida por populares estava a acusada; que a acusada disse que tinha se juntado com amigos para cometer o roubo e utilizava moto para fazer entregas; que o acusado encontrado embaixo do veículo confessou a prática do roubo; que os bens subtraídos foram encontrados; que eram maços de cigarro e 312 reais, que estavam com o acusado Lucas; que os maços de cigarro estavam em uma bolsa de entrega; que os bens foram encontrados fora do posto; que a mochila com cigarro estava na rua próxima da moto que a acusada conduzia; que os bens tinham sido dispensados; que teve contato com a vítima e ela reconheceu os bens e os acusados; que teve reconhecimento na delegacia; que, no local dos fatos, a vítima deu detalhes do ocorrido e características dos indivíduos; que foi passado que os acusados chegaram no posto e ameaçaram os frentistas, mandando colocar maços de cigarro na bolsa; que a machadinha encontrada com o acusado estava na mão dele; que não foi à loja de conveniência após a abordagem do acusado; que o acusado, ao ser abordado, não aparentava estar sob efeitos de entorpecentes, mas estava nervoso.

Ao ser interrogada em juízo, a acusada Linda confessou o delito. Afirmou que estavam levemente alterados; que, quando chegaram ao local, só havia um frentista; que deram voz, pegaram o que tinha e, na saída, os populares conseguiram detê-los; que não estavam armados; que não houve simulação de arma de fogo; que havia outro usuário, mas não combinou com ele o roubo, só com o Lucas; que roubaram maços de cigarro, chocolate e garrafa de bebida; que entrou na loja de conveniência e só

ficou na porta; que o terceiro, de nome "bicho", estava no caixa; que ela e o Lucas pegaram cigarro; que não se recorda de o Lucas pegar dinheiro; que disseram que queriam cigarro, nada mais das pessoas que estavam lá dentro; que falaram que era um assalto e o frentista se rendeu; que, no primeiro instante, só ficou na porta; que fugiu com o Lucas; que o Lucas falou que era um assalto.

O acusado Lucas também confessou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que estava com a acusada Linda; que entraram na loja de conveniência e abordaram o frentista; que a outra pessoa recolheu cigarro; que depois correu para uma outra rua e se escondeu debaixo de um carro; que estava com a acusada e com uma pessoa de apelido "Bicho"; que os três combinaram o roubo; que o terceiro indivíduo deu a ideia de roubar o posto; que estava embriagado no dia; que ele e a acusada entraram no posto e o terceiro já foi recolhendo o cigarro, encheu uma mochila e saíram correndo; que entrou na loja e disse para o frentista não reagir, porque só queria dinheiro e cigarro; que disseram que era um assalto para o frentista; que quem simulou que estava armado foi ele.

Finda a instrução, nada há nos autos que desmereça os relatos do representante do estabelecimento vítima e das testemunhas policiais, pois firmes, categóricos e harmônicos entre si, inexistindo quaisquer provas ou mesmo indícios a infirmar suas declarações, sobretudo por se tratar de hipótese de flagrante delito, ocorrida logo após a consumação da subtração.

O representante da empresa vítima, embora sem certeza, reconheceu os acusados e descreveu a dinâmica delitiva, tal como narrado na exordial acusatória, afirmando que foram três os indivíduos que entraram na loja de conveniência e que houve simulação de porte de arma de fogo. Declarou, ainda, que foram subtraídos diversos maços de cigarro e dinheiro do estabelecimento e que a prisão em flagrante dos acusados ocorreu logo depois do roubo, em local próximo ao posto de gasolina, pois a polícia estava próxima, não tendo, ainda, dúvidas quanto à autoria pelos acusados, posto que estavam com os bens subtraídos.

Ademais, as testemunhas policiais também relataram a abordagem dos acusados em locais bastante próximos ao posto de gasolina, sendo que, com o acusado Lucas, foi encontrado o dinheiro subtraído. Os maços de cigarros foram encontrados na via pública, após terem sido dispensados pelos acusados. Por fim, relataram que os acusados, no momento da abordagem, confessaram a prática do roubo.

Deve-se, ainda, considerar a confissão em juízo pelos acusados. Ambos confirmaram o roubo descrito na denúncia, com simulação de porte de arma de fogo. Em que pese a acusada Linda não ter admitido o concurso com o terceiro indivíduo de alcunha "Bicho", o acusado Lucas confessou que os três combinaram de praticar o delito, tendo, inclusive, a ideia partido deste terceiro.

Ressalta-se que não merece prosperar a tese defensiva no sentido da desclassificação do crime de roubo para o de furto, uma vez que a grave ameaça exercida contra a vítima foi devidamente comprovada em juízo, afinal não apenas ela, mas também o acusado Lucas relataram a simulação de porte de arma, configurando, assim, o delito previsto no artigo 157, do Código Penal.

Por derradeiro, no tocante à majorante imputada na inicial acusatória, pertinente ao concurso de pessoas, esta restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos do representante da vítima e das testemunhas policiais, bem como pela própria confissão dos acusados.

Relativamente ao quantum de aumento, como foram três os indivíduos envolvidos na dinâmica delitiva, fixo a fração mínima de um terço.

Assim, sobejamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena, com observância do método trifásico, nos termos do artigo 68, do Código Penal, e do princípio da individualização da pena.

Em relação à acusada Linda Chayene, na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: a acusada não possui maus antecedentes, consoante certidão de fls. 45/46; a culpabilidade não excedeu a normal para o delito; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade da acusada, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento da vítima

em nada contribuiu para o crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes, mas verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea d, do Código Penal. Como a pena-base do delito já se encontra no mínimo legal, deixo de valorar a atenuante, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a incidência de uma circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal.

Com isso, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena, porém, como já fundamentado, incide a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em virtude do concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em um terço, resultando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa à razão unitária mínima, tendo em vista a condição econômica da acusada, nos termos dos artigos 49, § 1º e 60, ambos do Código Penal. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade da acusada e as circunstâncias judiciais todas favoráveis.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, respectivamente.

Por seu turno, quanto ao acusado Lucas, na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: o acusado não possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 51/53; a culpabilidade não excedeu a normal para o delito; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade do acusado, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Diante disso, fixo a pena-base em: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes, mas verifico a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, pois o acusado possui 18 (dezoito) anos de idade (auto de qualificação de fls. 31 e 32), bem como da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal. Como a pena-base do delito já se encontra no mínimo legal, deixo de valorar as atenuantes, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal.

Com isso, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena, porém, como já fundamentado, incide a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em virtude do concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em um terço, resultando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa à razão unitária mínima, tendo em vista a condição econômica do acusado, nos termos dos artigos 49, § 1º e 60, ambos do Código Penal. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais todas favoráveis.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, respectivamente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar LINDA CHAYENE DA SILVA FELICIO e LUCAS DA SILVA SANTOS AGUIAR à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 13 (treze)

dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incursos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva dos réus, tendo em vista a periculosidade concreta do delito praticado. No entanto, considerando o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, segundo o qual a prisão cautelar não pode ser mais gravosa do que a reprimenda imposta na sentença, e a fixação do regime inicial semiaberto, deve a prisão preventiva ser cumprida nas condições próprias deste regime.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, se o caso.

Com o trânsito em julgado da condenação, determino: a) o lançamento do nome dos réus no rol dos culpados; b) a comunicação ao TRE competente, para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; c) a expedição dos atos necessários para a execução definitiva da pena; e d) a intimação dos réus para pagamento da pena de multa.

P.R.I.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA